

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4708/2532

นายสุนทร บุญมงคลกิจ
นายปราโมทย์ นาคล้วน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 226

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาท ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว จึงส่งยกคำร้องของโจทก์คำสั่งของศาลชั้นต้นเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา โจทก์มิได้โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวไว้จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๓ กลับแก้รังเรียนต่อจำเลยที่ ๒ ว่าโจทก์อ้างกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินสาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) ของโจทก์ออกทับที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำเลยที่ ๒ ไม่เอาใจใส่ควบคุมดูแลเจ้าพนักงานที่ดินทำให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบรังวัดที่ดินคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง แล้วรายงานจำเลยที่ ๑ จนจำเลยที่ ๑ หลงเชื่อ และมีคำสั่งแก้ไข น.ส.๓ สำหรับที่ดินของโจทก์โดยมิชอบ เป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทำให้ที่ดินของโจทก์ขาดหายไปตามคำสั่งของจำเลยที่ ๑ จำนวนเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๖๔ ตารางวา เป็นเงิน ๓๙,๙๐๐ บาทขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำ

พิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย หรือให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ ๓ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อทางราชการ เป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต การกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย มิได้กั่นแกล้งหรือจงใจทำละเมิดให้โจทก์เสียหาย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า น.ส.๓ สำหรับที่ดินของโจทก์ ออกทับคลองบางบ่ออันเป็นที่สาธารณประโยชน์ และวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าที่โจทก์ฎีกาว่าคดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาท ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานโจทก์เสร็จสิ้นแล้ว จึงยกคำร้องของโจทก์ดังกล่าวเป็นการดำเนินการกระบวนการพิจารณาที่มีชอบด้วยกฎหมาย แม้โจทก์จะมีโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวของศาลชั้นต้น โจทก์ก็มีสิทธิอุทธรณ์ได้ แต่ศาลอุทธรณ์มิได้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ขึ้นวินิจฉัยให้ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้เป็นเรื่องโต้แย้งดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่ไม่ทำการชี้สองสถานตามคำร้องของโจทก์ อันเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ซึ่งโจทก์มิได้โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวไว้ โจทก์ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๖ ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายสุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์
ศาลอุทธรณ์ - นายจรัญ หัตถกรรม

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>